(ו) וכשפחה לימו מייב מלא על גמר ביאה דכשבא זרע כמיב בה [מ]שרשיו להזריע: **וכל העריות חייב על כל ביאה.** וכשפחה למרו לעיל כפיקרקין (דף ט:) שמצית קרבן אחד על ביאות הרבה ט: **ר' ישמעאל אומר שפחה.** גמרה: **כל העריות מפורשות.** שהן בנות מורין [מ] ושיור אין לנו וזו ולמי משמש היה (ג) מליה שפחה וחלים בה מורין: **גמ' שפחה כקיבה.** שהן קורין עליס וספלא ס' את מכותך שכן קורין על הלוקין בממ' מכות (דף כב:): **בנקורס פביס.** שאם חיטה יכולה לקבל מרבעים לומדין מותה בנקורו וכמתשבה: **מכות הרלוויות להשתלם.** כגון י"ח מו כ"ג או כ"ד שהיו מכין אותו שתי יולות (ה) (מלפניו ואחת מאחריו) ומקרא יליפינן לה בממ' מכות (דף כג.): **כומן שהשפה נוקב.** שגדולה היא וכא עומדין היא: **לימא הוא מיעטיה קרא.** מהדר אמתני' דקתני לא השוה אשה לאיש לקרבן לימא הוא מיעטיה קרא מלהיות כאיש: **מילתא דכתיב** מהיות כאיש היא לימא מילתא ומייתי קרבן: **ליתא דיוצא הוא.** שנאמרה ע"י מצייתה: **בריפות.** דכר שנאמרה ע"י כתיב וכלן נמי ע"י אכר כ"ו שמש דס: **ויפנו ידם לחולין.** פסוק הוא בספר עזרא (י): **פדויס** (ז) **[ולימה פדויה].** וספלה לא נפדתה ממש פדויה ולימה פדויה: **לרבי ישמעאל מחוסרת ובעבד עברי מנא ליה.** בגמרא לר"ע דמוקי לה בחליצה בת חורין לא בעיא קרא לפיכך לומיר מדמייב עלה לחמנה ולמי (ד) מחוסרת היא מישראל דהא מפקא לה קדושין הילכך מיבא למימר לעבד עברי שנתקדשה שהרי רבו מוסיף לו בעל כרחו כלומר שנתקדשה בקדושין (דף י:): ולא לעבד כנעני שהרי מסורה לו אלא לרבי ישמעאל לומר שפחה גמורה מחוסרת לעבד עברי מגא ליה (לומר לעבד עברי שהרי מסורה לו) דילמא לעבד כנעני הוא לדידיה קריא ליה (ז) גמרי טפי מעברי: **אם אינו ענין לדידה.** הא כתיב (ויקרא יט) ונשפלה לא נפדתה: **מתני' לא יעריות.** אם אחד גדול או אחד קטן לא מיב מביא קרבן: **מעשה לא מיחייב.** דכתיב **וכי ימכון מיחייב ואי לא לא מיחייב.** דכתיב זרע בעינן ושלינו מכוין כגון נפל מן הגג ונתקע ונקבו מאן ליתי לן לאוי לחזריב: **ואי בשאר עריות קתני אפילו מינצי ליה.** עשו מעשה בעריות (ה)

(ח) **אין האשה** [ו]וקה. כגון שהיא שוגגת (ט) ונקטה לין אחים מביא קרבן ואין אחות מביא קרבן (י) לרבות שוגג כמזיד היינו שוגג לאים כמזיד לגבי אחות אשה כמזיד **דהא** מקשי [ו]**הדדי**. **הלמן** אינו מכוון להאים [ו]וקה ולא אשה לאים דהא כי אחים (ה) כמו אחות מיימת כדלמיתת בס"כ ואים פרט לקטן יכול שאני מוליא בן אשה אים ויוס אחד מ"ל ואים ס"כ אשה לא איתקשה לאים: **באין** מתבוין (דברכה) **פטור.** פירש הקונטר' משום דס"ז כתיב ובאין מתכוין אינו לאוי לחזריב כגון נפל מן הגג ונתקע וקשה מאן ליתי לן לאוי לאוי לחזריב (ו) **אלא** אי **אשעשה** בה את המזיד כשוגג איזו שפחה [ב]כל שחציה שפחה וחציה בת חורין שנאמר [ו]והפדה לא נפדתה דברי ר' (ג) יהודה ר' ישמעאל אומר זו היא שפחה ודאית ר' (ד) אליעזר בן (ה) יעקב אומר כל עריות מפורשות (ו) ושיור אין לנו אלא חציה שפחה וחציה בת חורין: **גמ'** מנלן דהיא לקי והוא לא לקי דתנו רבנן [ו]בקורת תהיה מלמד שהיא לוקה יכול שניהן לוקין תלמוד לומר תהיה היא לוקה והוא אינו לוקה ומנין דהדין בקורת לישנא דמלקות הוא א"ר יצחק תהא [ו] בקראי (ב) כדתניא (ג) [ג]גדול הדיינין מקרא שני מונה שלישי אומר הכהו רב אשי אומר בביקור תהיה כדתנן (ד) אין אומדין אותו אלא (ה) מכות הראוין להשתלש ת"ר [ה]בזמן שהאשה לוקה האיש מביא קרבן (ו) אין האשה לוקה אין האיש מביא קרבן מנלן אמר רבא דכתיב [ו]ואיש כי ישכב את אשה שכבת זרע והיא שפחה נחרפת לאיש והפדה לא נפדתה או חופשה לא נתן לה מכדי עד הכא באיש קא משתעי קרא נכתוב (ז) והביא את אשמו לה' ולבסוף לכתוב בקורת תהיה אמאי כתב רחמנא ברישא בקורת תהיה ולבסוף כתב והביא את אשמו לה' ה"ק אם בקורת תהיה היא והביא (ח) את אשמו לה' ואם לא תהיה בקורת לא יביא הוא את אשמו אימא הוא מעטיה קרא אבל היא תילקי ותיתי קרבן והביא את אשמו לה' כתיב א"ר יצחק [ו]לעולם אינו חייב אלא על שפחה בעולה בלבד שנאמר והיא שפחה נחרפת לאיש ומאי משמע דהאי לישנא דשנויי הוא דכתיב [ב]ותשכח עליו הריפות ואב"א [ג] אם תכתוש (ד) האויל במכתש בתוך הריפות בעלי [ה]ויתנו דם להוציא נשיהם ואשמים איל צאן על אשמתם אמר רב חסדא (ו) מלמד שכולן שפחות חרופות בעלו: איזוהי שפחה כו': (ז) ת"ר והפדה יכול כולה ת"ל לא נפדתה (ח) יכול לא נפדתה ת"ל והפדה הא כיצד פדויה ואינה פדויה (ט) חציה שפחה וחצייה בת חורין (י) ומאורסת לעבד עברי דברי ר"ע (כ) רבי ישמעאל אומר בשפחה כנענית הכתוב מדבר ומאורסת לעבד עברי א"כ מה ת"ל והפדה לא נפדתה (ל) דברה תורה כלשון בני אדם ר' אלעזר בן עזריה אומר כל עריות מפורשות לנו (מ) משייר (נ) לנו חציה שפחה וחציה בת חורין ומאורסת לעבד עברי אחרים אומרים [ו]לא יומתו כי לא חופשה בשפחה כנענית הכתוב מדבר ומאורסת לעבד כנעני (ס) לר' ישמעאל בשלמא והפדה לא נפדתה דברה תורה כלשון בני אדם אלא דקתני מאורסת לעבד עברי מנלן (ע) דכתיב כי לא חופשה מכלל דהוא חופש ר' אלעזר בן עזריה היינו ר"ע לר' ישמעאל קאמר לדידי בעלמא כוותיך סבירא ליה (פ) דדברה תורה כלשון בני אדם והכא שאני מכדי כתיב ליה קרא כי לא חופשה והפדה לא נפדתה ל"ל ש"מ להכי אתא לחציה שפחה וחציה בת חורין לאחרים בשלמא והפדה לא נפדתה קסבר דברה תורה כלשון בני אדם אלא לר"ע דאמר אין דברה תורה כלשון בני אדם מאי איכא למימר אלא ש"מ לחציה שפחה וחציה בת חורין לאחרים ולא לעבד כנעני ולא לעבד עברי מנלן (צ) [ג]גמרי מעברי (ק) [ד]דכתיב (ר) [ה]ונתנה לו אשר לו ולבניו אחריו (ש) [ו]מה בניו בני חורין אף עבדיו בני חורין (ת) [ז]ומה בניו בני חורין אף עבדיו בני חורין (א) [ח]ומה עבדיו בני חורין אף שפחתו בת חורין (ב) [ט]ומה שפחתו בת חורין אף חציה שפחה וחציה בת חורין (ג) [י]ומה חציה שפחה וחציה בת חורין אף חציה עבד וחציה בן חורין (ד) [כ]ומה חציה עבד וחציה בן חורין אף חציה עבד וחציה בן חורין (ה) [ל]ומה חציה עבד וחציה בן חורין אף חציה עבד וחציה בן חורין (ו) [מ]ומה חציה עבד וחציה בן חורין אף חציה עבד וחציה בן חורין (ז) [נ]ומה חציה עבד וחציה בן חורין אף חציה עבד וחציה בן חורין (ח) [ס]ומה חציה עבד וחציה בן חורין אף חציה עבד וחציה בן חורין (ט) [ע]ומה חציה עבד וחציה בן חורין אף חציה עבד וחציה בן חורין (י) [פ]ומה חציה עבד וחציה בן חורין אף חציה עבד וחציה בן חורין (כ) [צ]ומה חציה עבד וחציה בן חורין אף חציה עבד וחציה בן חורין (ל) [ק]ומה חציה עבד וחציה בן חורין אף חציה עבד וחציה בן חורין (מ) [ר]ומה חציה עבד וחציה בן חורין אף חציה עבד וחציה בן חורין (נ) [ש]ומה חציה עבד וחציה בן חורין אף חציה עבד וחציה בן חורין (ס) [ת]ומה חציה עבד וחציה בן חורין אף חציה עבד וחציה בן חורין (ע) [א]ומה חציה עבד וחציה בן חורין אף חציה עבד וחציה בן חורין (פ) [ב]ומה חציה עבד וחציה בן חורין אף חציה עבד וחציה בן חורין (צ) [ג]ומה חציה עבד וחציה בן חורין אף חציה עבד וחציה בן חורין (ק) [ד]ומה חציה עבד וחציה בן חורין אף חציה עבד וחציה בן חורין (ר) [ה]ומה חציה עבד וחציה בן חורין אף חציה עבד וחציה בן חורין (ש) [ו]ומה חציה עבד וחציה בן חורין אף חציה עבד וחציה בן חורין (ת) [ז]ומה חציה עבד וחציה בן חורין אף חציה עבד וחציה בן חורין (א) [ח]ומה חציה עבד וחציה בן חורין אף חציה עבד וחציה בן חורין (ב) [ט]ומה חציה עבד וחציה בן חורין אף חציה עבד וחציה בן חורין (ג) [י]ומה חציה עבד וחציה בן